

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יצחק קרויזר
איתמר בן גביר
צביקה פוגל
לימור סון הר מלך
עמיחי אליהו
יצחק שמעון וסרלאוף

5573/25/פ

הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של מי שמתגורר בשטח רצועת עזה (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

תיקון חוק
האזרחות

1. בחוק האזרחות, התשי"ב–1952¹, אחרי סעיף 11א יבוא :

"ביטול אזרחות למי 11ב. בלי לגרוע מהוראות סעיף 11(ב)(2)(ג), שר הפנים
שרכש אזרחות או יבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אשר רכש
זכות לישיבת קבע אזרחות או זכות לישיבת קבע בשטח רצועת עזה ;
בשטח רצועת עזה חזקה כי מי שיושב דרך קבע בשטח רצועת עזה,
רכש אזרחות או זכות לישיבת קבע בה."

תיקון חוק הכניסה
לישראל

2. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952², אחרי סעיף 11א יבוא :

"ביטול רישיון 11ב. בלי לגרוע מהוראות סעיף 11(א)(2), שר הפנים
ישיבה למי שרכש יבטל רישיון לישיבה בישראל שניתן לאדם אשר
אזרחות או זכות רכש אזרחות או זכות לישיבת קבע בשטח רצועת
לישיבת קבע בשטח עזה ; חזקה כי מי שיושב דרך קבע בשטח רצועת
רצועת עזה רכש אזרחות או זכות לישיבת קבע בה."

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 262.
² ס"ח התשי"ב, עמ' 123.

3. הוראות חוק זה לא יחולו על מי שהתיישב בשטח רצועת עזה באישור שניתן על ידי הגורם המוסמך במדינת ישראל לפי כל דין החל מיום תחילתו של חוק זה.

דבר היסבר

מטרת הצעת החוק היא למנוע מאזרח או מתושב ישראל אשר בחר להתגורר במעוז הטרור של ארגון חמאס ברצועת עזה, לשוב, הוא או ילדיו, לשטחי מדינת ישראל שאינם עזה, לאחר שהתחנכו על ברכי הג'יהאד, ובכך מהווים סכנה קיומית וממשית לביטחונה של מדינת ישראל. לשם מניעת סיכונים ביטחוניים וחיזוק הביטחון הלאומי של מדינת ישראל מפני אלו שהתחנכו להשמדת מדינת ישראל, הצעת חוק זו קובעת כי שר הפנים יבטל את אזרחותו הישראלית של אדם בעל אזרחות או זכות לישיבת קבע ברצועת עזה. בנוסף, הצעת החוק קובעת כי שר הפנים יבטל את זכות הישיבה בישראל, למי שקיבל אזרחות או זכות לישיבת קבע ברצועת עזה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באדר התשפ"ה (03.03.2025)